

징 계 요 구

1. 제 목 : 복무규정 위반
2. 징계대상자 : ○○○○○○ ㅁㅁㅁㅁㅁ FFF
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) ○○.○○.○○. ○○○○○○에 입사하였고, ○○.○○.○○.부터 ○○.○○.○○.까지 ▲▲ㅁㅁㅁㅁㅁ ◆◆◆◆ 업무를 수행하였으며, 현재 ○○○○○○ ■■■■으로 근무하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실복종의무)에서는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있습니다.

조달청 「물품 다수공급자계약 특수조건」 제26조(납품요구) 제1항에 따르면 계약상대자는 수요기관의 장이 계약조건에 따라 납품수량, 납품기한, 납품장소, 인도조건, 분할납품 여부, 기타 필요한 사항 등을 분할납품요구 및 통지서(이하 납품요구서라 한다)에 명시하여 납품을 요구하는 경우 이에 응하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 특수조건 제27조(납품요구의 취소 또는 변경) 제1항에 따르면 계약상대자는 제26조에 따른 납품요구 시 본 계약의 계약조건 외에 추가 또는 변경된 계약조건으로 납품할 수 없다고 정하고 있습니다.

또한, 조달청 「물품구매계약 품질관리 특수조건」 제11조(검사 및 검수) 제1항에 따라 계약상대자는 납품이행을 완료한 때에는 납품하는 물품이 관계법령, 구매규격·시방서 등에 적합하다는 것을 확인하기 위해 검사공무원에게 검사를 요청하여야 합니다.

아울러 「건설기술 진흥법」 제49조(건설공사감독자의 감독 의무) 제1항에 따르면 발주청은 건설공사가 설계도서, 계약서, 그 밖의 관계 서류의 내용대로 시공되도록 하고 건설공사의 품질 및 현장의 안전 등 건설공사를 관리하기 위하여 공사감독자를 선임하여야 한다고 정하고 있습니다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조(감독) 제1항에 의거 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 하며, 감독하는 자는 감독조서를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은법 제14조(검사) 제1항에서는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 하며, 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

이에 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제67조(감독 및 검사)에 따르면 법 제13조(감독) 및 법 제14조(검사)의 규정에 의하여 감독 또는 검사를 한 자는 감독 또는 검사의 결과 계약이행의 내용이 당초의 계약내용에 적합하지 아니한 때에는 그 사실 및 조치에 관한 의견을 감독조서 또는 검사조서에 기재하여 소속 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원에게 제출하여야 합니다.

따라서 공사감독자 업무를 수행할 때에는 해당 공사의 설계도서·계약서 그 밖에 관계서류 내용대로 시공되는지를 공사시행 단계별로 확인·검측하고 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 감독을 하여야 하며, 감독하는 자는 감독조서를 작성하여야 합니다.

또한, 당해 공사에 대하여 사전에 공사의 전반적인 사항을 숙지하고 공사 과정의 수행과 품질의 확보 등 계약조건에서 정한 사항을 위반하거나 계약의 이행에 적합하지 아니하다고 인정될 경우, 즉시 계약상대자에게 필요한 시정 조치 또는 공사를 중지하여 부실 공사를 사전에 차단하는 등 공사감독 업무에 만전을 기하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

▲▲☐☐☐☐☐에서는 냉·난방기 교체공사를 조달청 물품 다수공급자계약¹⁾ 2단계경쟁을 통해 [표]와 같이 업체선정과 제안사항을 수용하여 공사를 시행하였습니다.

[표] 냉·난방기 교체 공사 내역

소속	선정업체	제안사항	교체수량	확인사항
▲▲ ☐☐☐☐☐	田田田田	- 제품비 : 0.183원 - 공사비 : 292,968,740원	163대	- 냉매관 및 설치 평균Φ 12.7mm 등 13품목 미설치 137,035,520원 [불입]

1) "다수공급자계약"이란 「조달사업법 시행령」 제13조에 따라 각 수요기관에서 공통적으로 필요로 하는 수요물자를 구매함에 있어 수요기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우, 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하는 공급계약

이에 ▲▲□□□□□에서는 「시스템 냉·난방기(EHP) 교체공사 추진」에 공사 완료 시 까지 상기 공사 현장감독 업무에 임무를 수행함에 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 등 계약조건에서 정한 사항을 위반하거나 계약의 이행에 적합하지 아니하다고 인정될 경우, 즉시 공사를 중지 또는 계약담당자에게 시정을 요구하여 부실 공사를 사전에 차단하는 등 공사 현장 감독업무를 수행했어야 하나, 당해 공사 과정에서, [붙임]과 같이 냉매관 등 교체 품목 13종(137,036 천원)에 대하여 교체되지 않은 사실이 있음에도 확인하지 못하는 등 현장감독 임무를 소홀히 한 것으로 확인되었습니다.

5. 징계대상자 의견

징계대상자는 냉·난방기 교체공사 관련 현장감독으로 임명받았으나, 공사에 대한 지식이 부족하였으며, 전반적인 공사 관리 감독은 안전관리실 직원들이 진행하고 본인(징계대상자)은 현장은 직접 보기는 했으나, 시공 과정을 자세히 살펴볼 수 없었던 것으로 소명하였습니다.

또한, 배관 설치 유무 사항 관련 냉·난방기 교체 공사가 배관 교체 없이 실·외기만 교체되는 것으로 인지하였으며, □□□ 전반을 관리 못 한 부분에 책임감을 느낀다고 소명하였습니다.

그러나 징계대상자는 현장감독자 업무를 지정받은바, 임무를 수행함에 있어 사전에 공사의 전반적인 사항을 숙지하고 공사시행 단계별로 확인·검측하여 엄격한 품질관리에 임하여야 하는 등 공사현장 문제점, 공사계약조건 이행여부에 대하여 확인하여야 함에도 계약체결 내역을 정확하게 확인하지 아니한 채로 공사 현장 감독 업무를 시행하여 냉매관 등 교체가 이행되지 아니한 점, 공사 완료에 따른 감독조서 또는 검사조서를 작성하지 않은 것은 맡은 바 직무에 대한 업무 태만으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상)에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

〇〇.〇〇.〇〇.

감 사 G G G

[붙임] ▲▲□□□□ 냉난방기 배관 등 미설치 내역

(단위 : 원)

번호	물 품 분류번호	규격	단위	수량	단가	금액
1	72151299	냉매관및설치, 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당	m	1,970	6,800	13,396,000
2	72151299	냉매관및설치, 평균Φ15.88mm, 커버없음, 1m당	m	1,160	8,110	9,407,600
3	72151299	냉매관및설치, 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당	m	920	9,970	9,172,400
4	72151299	냉매관및설치, 평균Φ25mm, 커버없음, 1m당	m	772	12,130	9,364,360
5	72151299	냉매관및설치, 평균Φ28.58mm, 커버없음, 1m당	m	482	13,220	6,372,040
6	72151299	냉매관및설치, 평균Φ38.1mm, 커버없음, 1m당	m	337	16,440	5,540,280
7	72151299	룸컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치, 커버없음	m	1,630	7,320	11,931,600
8	72151299	중앙컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치, 커버없음	m	2,560	7,270	18,611,200
9	72151299	냉난방기용PVC드레인관설치, Φ32mm	m	2,960	6,480	19,180,800
10	72151299	실내기실외기간 난연성 통신케이블 및 CD관설치	m	3,024	7,270	21,984,480
소계				15,815		124,960,760
11	72151299	냉난방기용STS냉매배관커버설치	m2	43	50,820	2,185,260
12	72151299	냉난방기용Y분기관설치	개	95	52,100	4,949,500
13	72151299	냉난방기용Y분기관(大)설치	개	50	98,800	4,940,000
소계						9,889,500
합계						137,035,520